

Preguntas Frecuentes

Protocolo de Vigilancia de Riesgos Psicosociales en el Trabajo y Cuestionario CEAL-SM/SUSESO



El 11 de octubre de 2022, el Ministerio de Salud, a través de la Circular N° 1448 ofició a Secretarías Regionales Ministeriales del país, a los Organismos Administradores del Seguro de la Ley 16.744 y las Empresas con Administración delegada que comenzaría a regir, contar del 1 de enero de 2023, una nueva versión del “Protocolo de Vigilancia de Riesgos Psicosociales Laborales” y con esta nueva versión de la normativa, existirá un nuevo cuestionario llamado CEAL-SM/SUSESO.

El objetivo de esta actualización es identificar, evaluar, controlar y monitorear factores de riesgo psicosocial presentes en los centros de trabajo, y así proteger la salud de los trabajadores/as y prevenir la aparición de enfermedades mentales de origen laboral.

En este contexto, cómo Mutual de Seguridad de la CChC, creemos que es importante compartir algunas preguntas frecuentes que se podrían presentar a raíz de este protocolo de vigilancia ambiental y del cuestionario que lo acompaña:

1. ¿Qué significa el nuevo nombre del cuestionario?

CEAL-SM Hace referencia a “Cuestionario de Evaluación del Ambiente Laboral - Salud mental”, por su parte SUSESO hace referencia a la “Superintendencia de Seguridad Social” que es la entidad encargada de establecer las condiciones de uso de dicho cuestionario.

2. ¿Qué características tiene el nuevo cuestionario?

El nuevo cuestionario consta de una sola versión, está compuesto por 12 dimensiones y 88 preguntas (divididas en 34 preguntas generales y 54 de Riesgos Psicosociales Laborales). Este cuestionario no es modificable y ha sido validado para la realidad laboral en Chile.

3. ¿Cuándo debo medir con el nuevo cuestionario (CEAL-SM/SUSESO)?

A contar de enero de 2023, la reevaluación, independiente del nivel de riesgo (bajo, medio o alto) deberá realizarse cada 2 años a contar del cierre del último proceso de evaluación.

4. ¿Se generará un Manual para la aplicación?

Con fecha 11 de noviembre de 2022 la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) publicó en su sitio web la “Circular N° 3709” documento en el cual se encuentra como anexo el Manual del Método CEAL-SM/SUSESO con el detalle de cada etapa del proceso de evaluación.

5. ¿Toda empresa o institución debe aplicar el cuestionario?

Esta regulación tiene alcance y aplicación en todas las empresas e instituciones, tanto públicas como privadas, con independencia del rubro o sector de producción. Al ser un protocolo de carácter normativo, de no aplicar, estará en incumplimiento sanitario por lo que se expone a sanciones y multas correspondientes por parte de la SEREMI de Salud como la Dirección del Trabajo.

6. ¿Cuál es el número mínimo de trabajadores/as o funcionarios/as para evaluar?

Si bien la normativa es obligatoria para todas las empresas e instituciones de nuestro país, el número mínimo establecido por la norma, es de 10 personas, en el caso de que la dotación sea menor a 10, se puede realizar la evaluación bajo el concepto de "buena práctica", siempre y cuando no exista una enfermedad mental de origen laboral.

7. ¿Se debe incluir a trabajadores a honorarios?

El protocolo establece que la participación de todos los actores dentro de la organización es crítica para un proceso exitoso, por lo que las personas contratadas en modalidad de "honorarios" y que tengan una antigüedad en la empresa superior a los 6 meses, deberán ser consideradas en el proceso.

8. ¿Quiénes deben conformar el Comité de Aplicación?

El comité debe ser paritario en cuanto a la representación de los trabajadores y de la parte empleadora. Este CdA debe tener como mínimo cuatro integrantes y como máximo, diez, debiendo siempre estar compuesto por las siguientes áreas (y sus subrogantes): Representante(s) de los trabajadores del Comité Paritario de Higiene y Seguridad; Representante(s) del o los sindicatos (de no existir sindicato, el representante deberá ser elegido en votación por los trabajadores); Representante(s) del área de RR.HH.; Encargado de prevención de riesgos u otro que el empleador determine.

9. El comité de aplicación ¿podrá estar compuesto de las mismas personas permanente? o ¿deben reelegir cada dos años?

El comité de aplicación deberá ser elegido/confirmado o actualizado cada vez que se realice un nuevo proceso de evaluación de riesgo psicosocial al interior del centro de trabajo, con el fin de dar cumplimiento a cada una de las etapas y plazos que forman parte del manual de uso del CEAL-SM/SUSESO.

10. Si la empresa o institución cuenta con 10 sucursales o sedes ¿Se puede constituir un solo comité de aplicación (CdA)?

No, la normativa indica que debe constituirse 1 comité de aplicación por cada centro de trabajo, es decir por cada lugar de la empresa o institución que sea señalado con una dirección vial específica (sede, sucursal, faena, etc.)

11. Respecto de los centros de trabajo ¿Se pueden agrupar? ¿bajo qué criterio?

Si, siempre y cuando los centros de trabajo tengan menos de 10 trabajadores o trabajadoras podrán agruparse con otros centros de trabajo considerando como criterio principal la proximidad entre ellos (misma comuna, provincia y finalmente, región) hasta alcanzar un número superior a 10.

12. ¿Qué pasa si no alcanzamos el 60% de participación en la respuesta del cuestionario?

En este caso, es importante conocer el motivo para intentar llegar al porcentaje requerido, de no ser posible deben quedar las razones registradas para explicarlo en caso de fiscalización y contactar a su Organismo Administrador para conocer los pasos a seguir.

13. Responder es voluntario ¿puede esto constituir una barrera o dificultar el proceso de respuesta del cuestionario?

Entendiendo que es voluntario para el trabajador responder el cuestionario, el cumplimiento para la empresa o institución es obligatorio por lo que es importante comunicar que el Protocolo de Vigilancia de Riesgos Psicosociales en el Trabajo y el cuestionario que lo acompaña son herramientas para mejorar las condiciones laborales. Se recomienda realizar una buena estrategia de difusión y sensibilización para obtener la tasa de respuesta requerida.

14. ¿En qué situaciones se debe aplicar este cuestionario?

La medición ambiental de riesgos psicosociales debe ser permanente, la evaluación con el CEAL-SM/SUSESO corresponde a un ciclo continuo cuya duración corresponde a 2 años cumplidos los cuales deber realizarse la reevaluación con el mismo instrumento. Esta indicación será la misma para aquellos centros de trabajo que ingresen a vigilancia (por Enfermedad Profesional (EP) calificada o Riesgo Alto).

15. ¿El cuestionario tiene un formato específico para la aplicación? ¿es digital o en papel?

El cuestionario deberá realizarse en formato digital a través de la plataforma de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO). Existe la opción de realizar el proceso en papel cuando no sea posible de otra forma, en este caso, la empresa o institución, a través de su comité de aplicación deberá luego digitar los resultados en la misma plataforma de la SUSESO.

16. ¿Se mantendrá el universo mínimo de participación considerando que es voluntario para los trabajadores/as o funcionarios/os?

Al igual que con el cuestionario anterior, la participación en el proceso de evaluación debe ser de un 60% para que el proceso sea considerado como válido.